

REGIMENTO INTERNO

VALIANTUS - ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR

A **VALIANTUS - ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e/ou lucrativos, devidamente inscrito no CNPJ nº **57.691.018/0001-02**, com sede e foro na Comarca de Cachoeirinha, com endereço na Rua Francisco Leite Martins, nº 15, Centro, Cachoeirinha, Pernambuco, CEP.: 55.380-000, regida em consonância com seu Estatuto Social, baseando-se legalmente no art. 5º, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI da Constituição Federal, assim como nos arts. 53 a 61 do Código Civil vigente tendo como premissa a defesa aos interesses coletivos de seus associados, amparando o patrimônio cadastrados destes, onde se comportem a amparar uns aos outros em prol do benefício comum e coletivo, vem expor suas finalidades e descrever os benefícios oferecidos aos seus Associados, por meio do presente Regimento.

O presente termo resta devidamente aprovado por Assembleia Extraordinária, na forma e nos termos previstos em seu Estatuto Social, com registro no Primeiro Ofício da Comarca de Cachoeirinha - PE.

CAPÍTULO I

DO OBJETO ASSOCIATIVO

- 1.1- O presente Regimento trata de benefício oferecido aos Associados e/ou terceiros através de cooperação recíproca afim de alcançar objetivos comuns. O objetivo primordial da Associação é conferir aos Associados assistência aos veículos cadastrados através do rateio de despesas referentes aos danos materiais sofridos, na forma deste Regimento, bem como atuar na prevenção ativa de acidentes com a veiculação periódica de material educativo pertinentes as normas de segurança no trânsito.
- 1.2- O amparo aos veículos devidamente cadastrados pelos Associados debruça-se nas **seguintes ocorrências: roubo, furto, colisão, capotamento, abaloamento, incêndio (apenas em caso de colisão)**, por meio do sistema de rateio, desde que estes eventos não sejam causados por dolo ou culpa do Associado.
- 1.3- Frisa-se que a Associação cobre APENAS acessórios incorporados ao veículo cadastrado que forem originais, já presentes no veículo desde a fábrica, presentes em modelo de fábrica, e que foram furtados, roubados ou danificados na ocorrência do sinistro.
- 1.4- O presente Programa de Proteção Automotiva da Associação poderá oferecer aos Associados benefícios adicionais mediante pagamento de valores descritos no Termo de Filiação, **sendo estes: carro reserva; assistência a para-brisa, vidros laterais e traseiros, faróis e lanternas; cobertura de terceiros em até R\$ 10.000,00; reboque para falha mecânica e elétrica em 500 km (250km ida e 250 km volta).**
- 1.5- Define-se sistema de rateio como sendo aquele onde todos os Associados arcam com os gastos decorrentes dos danos comprovadamente apurados pela Associação, na proporção do valor do bem indicado no momento da filiação, e despesas administrativas necessárias à sua manutenção, bem como serviços agregados a Associação para o cumprimento dos benefícios.

DOS TERCEIROS, PARA-BRISA E CARRO RESERVA

- 1.6- Outrossim, caso o Associado opte no momento da Filiação, a Associação poderá cobrir os custos com o reparo do veículo do terceiro envolvido na colisão, em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), realizada exclusivamente em serviços nas oficinas cadastradas junto a Associação, sendo apresentado ao Associado orçamento prévio dos reparos a serem realizados nos veículos do terceiro.
- 1.7- Este valor diz respeito ao reparo de todos os veículos dos terceiros envolvidos, independentemente da quantidade.
- 1.8- Todavia, nestes casos, o Associado deve entregar a VALIANTUS o Boletim de Ocorrência com indicação de culpa e realizado no local do acidente. Caso o Associado tenha sido a vítima neste evento danoso a Associação apenas acobertará o veículo deste, mediante a quitação da sua Cota de Participação.
- 1.9- Tal adicional limita-se a 1 (uma) cobertura a cada 12 meses, a contar da data da Filiação (data do Termo de Filiação), devendo o Associado quitar a Cota de Participação de Terceiro de R\$ 400,00 (quatrocentos reais).
- 1.10- O prazo de reparo será de 60 dias úteis a contar do primeiro dia útil subsequente a quitação da Cota de Participação de Terceiro.

- 1.11- Faz-se mister frisar que a cobertura descrita acima cobre apenas o dano no veículo do terceiro, não incidindo sobre outros danos materiais como muro, poste, portões, etc.
- 1.12- O Associado não poderá, em nenhuma hipótese, conciliar junto ao terceiro qualquer acordo, referente ao valor do prejuízo arcado pela VALIANTUS, sob pena de perda dos benefícios e exclusão da Filiação junto a Associação.
- 1.13- Caso o Associado opte pelo adicional de para-brisa, vidros, faróis e lanternas este será equivalente a 60% (de cada item) do valor do reparo limitando-se a 1 (uma) troca a cada 12 meses (para cada item).
- 1.14- Caso o Associado opte pelo adicional de carro reserva este será de 15 dias a contar da data do pagamento da Cota de Participação apenas quando o dano no bem cadastrado for colisão com possibilidade de reparo. Neste ato o Associado deverá assinar um termo de responsabilidade quanto a qualquer dano ao veículo, a terceiros quando da utilização deste ou de infração no trânsito enquanto o bem estiver em sua posse. Tal adicional limita-se a 1 (uma) cobertura a cada 12 meses, a contar da data da Filiação (data do Termo de Filiação).
- 1.15- Para associado que se identifique como mototaxi registrado no termo de filiação, e que opte pelo combo, terá direito a moto reserva só no caso de colisão com possibilidade de reparo, durante todo o período que sua moto estiver em oficina para reparo.
- 1.16- Para associado que filie carro/moto e opte no Termo de Filiação pelo combo, terá direito a carro/moto reserva, só no caso de colisão com possibilidade de reparo, durante todo o período que seu veículo estiver em oficina para reparo.
- 1.17- Quanto ao adicional de reboque para falha mecânica e elétrica, dito refere-se a impossibilidade de locomoção do veículo que teve como fato gerador falhas no veículo de origem mecânica ou elétrica. Limita-se a em 500 km (250km ida e 250 km volta), 01 (um) reboque ao mês. Frisa-se que este adicional diz respeito apenas ao Reboque, não incidindo sobre reparos. Passando desta quilometragem o associado paga o remanescente.

CAPÍTULO II

DA FILIAÇÃO

- 2.1- Os interessados em associar-se a VALIANTUS devem preencher o Requerimento de Filiação ao Quadro Associativo, que será submetido a apreciação da Diretoria para formalização, podendo ser aprovada ou recusada.
- 2.2- Neste ato o Requerente deve informar a Associação se o bem a ser cadastrado fora objeto de pequena, média, ou grande monta, e se adquiriu o veículo com isenção de impostos e/ou taxas. Caso não o faça estará sujeito a penalidades legais.
- 2.3- Uma vez formalizada a filiação, o Associado receberá da VALIANTUS uma cópia deste Regimento, estando ciente para todos os fins dos termos constantes neste instrumento.
- 2.4- Nesta oportunidade o Associado preencherá o Termo de Filiação indicando o veículo que será objeto do cunho associativo, acompanhado de cópia dos seguintes documentos:
- 2.3.1- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e/ou RG, CPF do Associado;
- 2.3.2- CRLV e CRV do (s) veículo (s) cadastrado (s);
- 2.3.3- Comprovante de residência;
- 2.3.4- Quando pessoa Jurídica far-se-á necessário ainda cópia do CNPJ, último contrato social, comprovante de residência da Pessoa Jurídica, cópia do RG, CPF e comprovante de residência do Sócio Administrador.
- 2.5- Além dos documentos acima descritos a VALIANTUS poderá solicitar do Associado outros documentos adicionais caso entenda serem pertinentes.
- 2.6- O Associado que prestar informações inexatas ou faltas, ou mesmo que omitir informações que possam influenciar na aceitação da Proposta de Adesão, será excluído do Quadro da Associação e perderá todos os benefícios Associativos, sem direito a restituição tendo em vista que deu causa ao cancelamento em menção.
- 2.7- Na hipótese de haver alguma desconformidade entre os documentos apresentados e os dados fornecidos com este Regimento, o Associado será notificado para correção da inconformidade no prazo de 2 (dois) dias úteis. Caso não supra a ocorrência terá seu Termo de Filiação cancelado sem direito a restituição tendo em vista que deu causa ao cancelamento em menção.

- 2.8- Com a entrega destes documentos o Associado deve realizar a vistoria no veículo indicado no Termo de Filiação por empresa credenciada a Associação.
- 2.9- Durante a vistoria o Associado será informado de possíveis defeitos que o veículo apresente, assinando o laudo de ciência destes.
- 2.10- Deve ainda o Associado promover a instalação de antifurto bloqueador/rastreador no local e data indicados pela Associação, quando aplicável.
- 2.11- Caso a VALIANTUS informe ao Associado o local e horário para instalação do rastreador e este deixe de fazê-lo injustificadamente, será notificado para sanar o ocorrido, sendo informado novo horário e local para instalação. Se mesmo após este segundo agendamento o Associado deixar de cumprir com a instalação do rastreador terá seu Termo de Filiação cancelado.
- 2.12- Formalizado o vínculo associativo, o indivíduo estará ciente que a VALIANTUS é uma Associação de auxílio recíproco entre todos os Associados a partir da divisão de despesas em caso de eventuais danos sofridos ou ressarcimento integral, a depender de cada caso, nos veículos indicados no Termo de Filiação, e despesas de manutenção da Associação.
- 2.13- O Associado restará igualmente ciente que, para pleno gozo dos benefícios constantes neste Regimento é imprescindível que esteja em cumprimento com todas as regras deste instrumento.
- 2.14- Ao aderir, voluntariamente, a Associação, o Associado se compromete a contribuir com as cotas necessárias referentes as despesas apuradas para a consecução dos benefícios na proporção das despesas a que faz jus em decorrência do evento danoso apuradas através de rateio.
- 2.15- Admite-se a transferência de titularidade do veículo cadastrado a outrem. Neste caso o terceiro deve preencher o Termo de Filiação, submetido à aprovação da Diretoria, associando-se a VALIANTUS. Dita transferência apenas ocorrerá quando o Associado originário esteja quite com as parcelas mensais de rateio.
- 2.16- Admite-se a substituição do veículo castrado, desde que o Associado proceda com o requerimento deste, submetido a aprovação da Diretoria, juntando CRLV e CRV do novo veículo ao termo, e submetendo este a vistoria.
- 2.17- No caso de desistência voluntaria do Associado não fará jus a restituição de qualquer valor pago.
- 2.18- A Diretoria da VALIANTUS tem a liberalidade de indeferir a inclusão de qualquer veículo que se encontre em más condições de conservação ou tenha alterações, modificações ou acessórios que possam afetar sua segurança, desempenho ou agravamento do risco para a coletividade dos Associados.

CAPÍTULO III - DAS REGRAS E CONDIÇÕES

- 3.1- Aquele indivíduo que associar-se a VALIANTUS, cadastrando veículo de sua propriedade ou de terceiros, deverá obrigatoriamente:
- 3.1.1- Informar corretamente todos os dados necessários para o preenchimento dos Requerimento e Termo de Filiação;
 - 3.1.2- Manter atualizado os dados pessoais de cadastro e dados do veículo cadastrado;
 - 3.1.3- Entregar e/ou enviar cópia de todos os documentos previamente exigidos;
 - 3.1.4- Submeter o veículo a ser cadastrado à vistoria realizada por prestadores de serviços credenciados pela Associação, dentro do prazo determinado;
 - 3.1.5- Manter-se adimplente quanto aos pagamentos das cotas mensais;
 - 3.1.6- Adotar todas as providencias para proteger o veículo cadastrado, evitando agravamento de riscos e prejuízos;
 - 3.1.7- Informar no prazo máximo de 24 horas as autoridades policiais em caso de roubo ou furto do veículo cadastrado, através de Boletim de Ocorrência;
 - 3.1.8- Comunicar IMEDIATAMENTE a Associação quando da alteração de titularidade do veículo;

3.1.9- Acatar e cumprir este Regimento em todos os termos.

- 3.2- A concessão dos benefícios em eventos danosos, descritos no item 1.2, está condicionada ao adimplemento pelo Associado de suas obrigações associativas, condução do veículo protegido por condutor habilitado e não possuir antecedentes criminais por crime de estelionato e/ou fraude no caso de danos irreparáveis provenientes de roubo ou furto.
- 3.3- Os benefícios de danos irreparáveis provenientes de roubo ou furto não se confundem com fraude ou apropriação indébita, além de outras práticas delituosas, que não são objetos da proteção associativa.
- 3.4- Serão incluídos nos benefícios os acessórios que fizerem parte do veículo no momento da vistoria inicial, desde que originais de fábrica e constantes na nota fiscal de compra do veículo protegido. Os acessórios, tais como equipamento de som, rodas e pneus, kit gás, DVD e demais acessórios em geral não serão ressarcidos caso sejam atingidos isoladamente.
- 3.5- As despesas com a remoção do veículo cadastrado serão cobertas pela Associação ilimitadamente para a Região Nordeste, em caso de acidente em que o veículo se encontre impossibilitado de ser conduzido.

CAPÍTULO IV - DA VIGÊNCIA

- 4.1- A Cobertura inicia-se no momento da realização da vistoria.
- 4.2- O Termo de Filiação deste Regimento tem vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Ao final deste período o Associado DEVE solicitar permanência a filiação, submetendo-o o veículo a nova vistoria.
- 4.3- A Filiação poderá findar-se a qualquer tempo mediante requerimento do Associado, ou mediante notificação expressa da Associação.

CAPÍTULO V - DAS CAUSAS DE NÃO APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSOCIAÇÃO

- 5.1- Não haverá devolução ou ressarcimento de qualquer peça ou produto que não seja item de fábrica, incorporado ao veículo após sua aquisição, seja este original ou não.
- 5.2- Não se responsabiliza por acessórios ou equipamentos removíveis, não fixados em caráter permanente, ex.: rádio, taxímetro, luminoso, etc.
- 5.3- Não se responsabiliza por itens constantes no interior do veículo no momento do evento danoso.
- 5.4- Não acoberta vidros especiais (blindados) ou material sintético transparente equivalente.
- 5.5- Não acoberta APENAS o reparo ou troca de vidros laterais e/ou traseiro.
- 5.6- Não haverá benefícios aos Associados que não estiverem rigorosamente adimplentes com o pagamento das taxas ou contribuições associativas, devendo estar no momento do evento danoso em dia com suas obrigações sociais, conforme data de vencimento, sendo esta o dia do Termo de Filiação.
- 5.7- Não haverá benefícios aos danos irreparáveis provenientes de roubo ou furto na hipótese de não ter sido realizada a previa instalação de antifurto bloqueador/rastreador no veículo protegido (quando aplicável e descrito no Termo de Filiação).
- 5.8- Os benefícios da Associação não cobrem danos à vida em nenhum conceito. Nesse sentido não é objeto deste Regimento ou no Estatuto Social da VALIANTUS a proteção da vida do Associado, nem de terceiros que forem atingidos em eventos danosos envolvendo o veículo protegido que resultem em morte.
- 5.9- Qualquer caso em que o Associado deixe ultrapassar o prazo de 02 (dois) dias úteis entre a data do evento danoso e o acionamento junto a Associação. Caso o Associado esteja impossibilitado de acionar a Associação em decorrência de encontrar-se hospitalizado em razão do evento danoso, poderá ser substituído por um parente na linha sucessória mais próxima, munido de comprovação do internamento do Associado.
- 5.10- Responsabilidade civil facultativa, danos materiais, pessoais, corporais, físicos e morais ao Associado e/ou veículos de terceiros (caso não optado no momento da Filiação), nem de seus ocupantes, que forem atingidos em eventos danosos envolvendo o veículo protegido;

- 5.11- Poluição ou contaminação do meio ambiente e/ou despesas para sua contenção, causados pelo veículo cadastrado ou por veículo do terceiro envolvido em acidente e/ou pelas cargas que transportavam. Incluem-se, ainda, danos por poluição e/ou contaminação ocorridos durante operações de carga e descarga;
- 5.12- Atos de autoridade pública para evitar propagação de danos;
- 5.13- Negligência do Associado, terceiro, arrendatário, cessionário ou condutor na utilização do veículo protegido (exp.: itens de segurança, pneus, dentre outras previstas na legislação vigente) bem como na adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los durante ou após a ocorrência de qualquer evento;
- 5.14- Utilizar inadequadamente o veículo protegido em locadoras, lotações de passageiros, dimensões, peso e acondicionamento de carga transportada e produção rural;
- 5.15- Veículos não emplacados após o prazo legal;
- 5.16- Alteração das características originais do veículo protegido de modo a comprometer a segurança (veículos rebaixados, com molas cortadas, turbinados ou com qualquer outra alteração na estrutura original);
- 5.17- Danos decorrentes de desgaste natural ou pelo uso, deterioração gradativa e vício próprio, defeito de fabricação, pane, quebra, falha ou defeito mecânico, defeito hidráulico, defeito na instalação elétrica, defeitos decorrentes de vibrações, corrosão, ferrugem, umidade e chuva;
- 5.18- Danos decorrentes de radiação de qualquer tipo, furacões, VALIANTUSnes, terremotos, erupções vulcânicas e outros distúrbios da natureza, enchentes, raio, granizo, explosões de gás, desmoronamento de terra ou de qualquer outro objeto afim que venha a atingir o veículo, quaisquer atos de hostilidade, tumultos, motins, sabotagem, vandalismo, manifestações públicas violentas, torcidas organizadas de futebol, atos de terrorismo, guerra, revolução e ocorrências semelhantes, ou seja, contingências que atinjam de forma maciça a parte ou totalidade da população local, regional ou nacional;
- 5.19- Eventos danosos decorrentes de atos praticados pelo Associado, arrendatário, cessionário ou condutor da inobservância das leis em vigor, como dirigir sem possuir carteira de habilitação ou estar com a mesma suspensa, ou ainda, não ter a habilitação adequada, conforme a categoria do veículo, dentre outras previstas na legislação vigente, ou em estado de insanidade mental e/ou sob o efeito de bebidas alcoólicas, de substância (s) tóxica (s) e/ou entorpecente (s) proibido (s) por lei. Essa hipótese aplica-se a qualquer situação e abrange não só os atos praticados diretamente pelo Associado, mas também os praticados por qualquer pessoa que estiver conduzindo o veículo, com ou sem o consentimento do Associado;
- 5.20- Atos praticados pelo associado, arrendatário, cessionário ou condutor sob suspeita de embriaguez ou sob efeito de outras drogas, sempre que o mesmo se recusar a realizar exames de etilômetro ou de sangue;
- 5.21- Lucros cessantes e danos emergentes direta ou indiretamente da paralisação do veículo protegido ou mesmo de terceiro, mesmo sendo em consequência do risco coberto pela proteção do (s) veículo (s).
- 5.22- Danos causados à carga transportada;
- 5.23- Danos sofridos por pessoas transportadas, seja no veículo protegido, seja no veículo de terceiros envolvidos em eventual acidente de trânsito;
- 5.24- Danos ocorridos com o veículo protegido fora da Região Nordeste do Brasil.
- 5.25- Perdas e danos ocorridos durante a participação do veículo protegido em competições, apostas, trilhas, provas de velocidade de qualquer natureza, inclusive treinos preparatórios, mesmo que tais eventos sejam autorizados pelas autoridades competentes;
- 5.26- Débitos de IPVA anteriores a data do evento.
- 5.27- Multas impostas ao Associado;
- 5.28- Despesas de qualquer natureza relativa a ações e processos criminais, cíveis ou administrativas;
- 5.29- Avarias que forem previamente constatadas e relacionadas na inspeção inicial (vistoria) do veículo, em caso de evento danoso parcial.
- 5.30- Emplacamento e taxas de DETRAN quando o bem for resgatado ou quando foram danificadas no caso perda

parcial.

- 5.31- Reparos de avarias sofridas no veículo protegido promovidos sem autorização da VALIANTUS;
- 5.32- Danos sofridos por roubo ou furto de veículo, caso o equipamento antifurto bloqueador/rastreador (quando aplicável) não tenha sido instalado adequadamente ou se encontre desativado durante o evento danoso, na hipótese de tal vício ser comprovado;
- 5.33- Perdas e danos causados pelo veículo protegido e/ou pelo Associado ou condutor a terceiros, a veículos de terceiros que ultrapassem a opção escolhida pelo Associado quando da Filiação, aos ocupantes do veículo protegido, aos ocupantes do veículo de terceiros, a imóveis de terceiros ou do próprio Associado ou condutor;
- 5.34- Perdas e danos decorrentes de atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparada ao dolo praticado pelo Associado ou condutor do veículo protegido;
- 5.35- Perdas e danos decorrentes de eventos danosos sem a devida apresentação do boletim de ocorrência emitido pelas autoridades competentes no ato do acontecimento, não sendo admitido em hipótese algum boletim de ocorrência feito pela internet ou após um dia da ocorrência do evento danoso;
- 5.36- Avarias já existente no veículo, constatadas através da vistoria inicial. Em caso de reparo das avarias preexistentes na vistoria inicial, o Associado deverá solicitar nova vistoria, contraindo o ônus de pagamento de todas as despesas referente à nova inspeção;
- 5.37- Danos a acessórios e/ou equipamentos, exceto os de fábrica, e que não estiverem descritos no laudo de vistoria;
- 5.38- Submersão total ou parcial em água doce ou salgada;
- 5.39- Reboque ou transporte do veículo Associado por veículo não apropriado a esse fim;
- 5.40- Roubo, furto ou danos materiais praticados com dolo ou ato culposo grave equiparado a dolo, cometidos por pessoas que dependam do Associado e/ou do condutor, por seus sócios, cônjuge, ascendentes e/ou descendentes por consanguinidade, afinidade, adoção, bem como por parentes e/ou pessoas que residam com o Associado e/ou com o condutor e/ou dependam deles economicamente;
- 5.41- Desvalorização do valor do veículo, em razão da remarcação do chassi;
- 5.42- Deixar de comunicar imediatamente (até o máximo de 1 dia útil após o evento) a Associação da ocorrência de sinistro;
- 5.43- Agravar intencionalmente o risco ao qual o bem cadastrado está exposto;
- 5.44- Quando o veículo cadastrado for objeto de estelionato e/ou apropriação indébita;
- 5.45- Quando o Associado for acionado judicialmente e deixar de comparecer às audiências designadas e/ou não elaborar sua defesa nos prazos previstos em Lei e/ou não estiver devidamente representado no processo judicial ocasionando em decretação de revelia ou impedindo a devida defesa processual;
- 5.46- Quando o veículo cadastrado também for objeto coberto por seguro ou outra associação com este mesmo fim.
- 5.47- Quando em caso de sindicância ou averiguação (técnica/policial) do sinistro for constatado fraude;
- 5.48- A Associação não trabalha obrigatoriamente com concessionárias e/ou oficinas autorizadas ou vinculadas ao fabricante do veículo.

CAPÍTULO VI - DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA O RESSARCIMENTO.

- 6.1- Caso o Associado venha sofrer danos no veículo cadastrado, o ressarcimento do bem ficará condicionada à quitação da Cota de Participação e apresentação dos seguintes documentos:
 - 6.1.1- Em caso de danos reparáveis:
 - a) Original do Boletim de Ocorrência lavrado em até 24 horas do evento danoso, devendo conter os telefones da Associação, informados no ato da vistoria, e Laudo de Vistoria do veículo acidentado;

- b) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor do veículo;
- c) Cópia do CRLV (Certificado de registro e licenciamento do veículo);
- d) Cópia da carteira de identidade e CPF do Associado;
- e) Cópia dos três últimos comprovantes de pagamento dos boletos das mensalidades associativas anteriores ao acidente.

6.1.2- Em caso de danos irreparáveis provenientes de perda total:

- a) Boletim de Ocorrência ORIGINAL lavrado em até 24 horas do evento danoso devendo conter os telefones da Associação, informados no ato da vistoria e Laudo de Vistoria do veículo acidentado;
- b) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do condutor do veículo;
- c) Cópia da carteira de identidade e CPF do Associado;
- d) CRV (Certificado de registro de veículo) original (documento e transferência do veículo) devidamente preenchido a favor da Associação ou de quem esta indicar, assinado e reconhecido firma por autenticidade;
- e) CRLV (Certificado de registro e licenciamento do veículo) original;
- f) Comprovante de quitação do Seguro obrigatório, Licenciamento, junto ao DETRAN, IPVA's originais quitados (inclusive o do ano do evento danoso) - ou a comprovação quando for o caso, da isenção do pagamento do IPVA, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;
- g) Chaves e manual do veículo;
- h) Certidão Negativa de Roubos e Furtos perante a autoridade policial;
- i) Certidão Negativa de Multas do veículo junto ao DETRAN;
- j) Certidão Negativa de Restrições do veículo junto ao DETRAN;
- k) Baixa de gravame e alienações (financiamento, consorcio, outros)
- l) Liberação de financeira ou Termo de Libertação do Bem (originais), com firma reconhecida das assinaturas, quando se tratar, respectivamente, de veículo financiado, consorciado ou arrendado;
- m) Cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto Social se for pessoa jurídica;
- n) Demais documentos que possam ser solicitados.

6.1.3- Em caso de danos irreparáveis provenientes de roubo ou furto:

- a) Todos os documentos exigidos na clausula acima, salvo a letra "h";
- b) Extrato do DETRAN (débitos e restrições) constando queixa de roubo/furto;

6.2- Qualquer ressarcimento somente será realizado mediante apresentação de TODOS os documentos requeridos pela Associação, sendo registrada a data da entrega da documentação para o início do prazo de ressarcimento, devendo para tanto haver, nesta data, a quitação da Cota de Participação.

CAPÍTULO VII - DOS PROCEDIMENTOS EM CASO DE DANOS MATERIAIS PARCIAIS

7.1- Em caso de sinistros que acarretem danos materiais parciais, o pagamento é feito com base nos custos efetivos para reparação dos danos, peças e materiais a substituir, bem como a mão de obra necessária para reparação ou substituição. A Associação providenciará o conserto do veículo acidentado e promoverá o fornecimento das peças necessárias, em oficinas credenciadas e fará o pagamento do valor correspondente diretamente à oficina.

7.2- Em caso de sinistro o Associado deverá:

- a) Proteger o veículo evitando agravamento dos danos e consequentemente aumento dos prejuízos;

- b) Comunicar às autoridades policiais pertinentes e lavrar documento de fé pública: Boletim de Ocorrência (B.O) / Boletim de Registro de Acidentes de Trânsito (BRAT), dentre outros, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, bem como legislação Municipal/Estadual/Federal em até 24 horas após a ocorrência do sinistro.
- c) Registrar o aviso de acidentes na sede da Associação até 1 dia útil pós o evento, apresentando toda documentação necessária inerente ao andamento do processo;
- d) Apresentar o veículo em local indicado pela Associação na data e horário previamente comunicados/agendados, aguardando a autorização da Associação para iniciar os reparos e/ou outras providências;
- e) Não celebrar acordos relacionados ao sinistro sem prévia e expressa anuência da Associação;

7.3- Para a autorização dos reparos de danos, o Associado deve apresentar:

- a) Formulário de aviso de acidentes devidamente preenchido, disponível na sede da Associação;
- b) Todos os documentos descritos no item 6.1.1;

7.4- Somente com o protocolo do aviso de sinistro, entrega de toda documentação exigida e depois de concluída a análise técnica é que se concluirá o processo de autorização de reparos.

7.5- As avarias preexistentes que foram observadas na vistoria prévia do veículo constarão em laudo técnico e em caso de necessidade de reparos no veículo (na mesma localidade das avarias), do valor do (s) serviço (s) e peça (s) será deduzido do orçamento a quantia correspondente à solução das avarias preexistentes.

7.6- Caso, para que haja a reparação do bem sinistrado, tenha que necessariamente haver a reparação das avarias

preexistentes que foram observadas na vistoria prévia do veículo constante em laudo técnico, o Associado deve arcar com o conserto destas, sob pena da Associação não proceder com este;

7.7- A Associação poderá a qualquer momento efetuar sindicância ou averiguação (técnica/policial) dos sinistros, sendo que nestes casos, a autorização dos reparos se dará somente após conclusão do processo.

Parágrafo único: A sindicância ou averiguação (técnica/policial) visa promover a proteção contra fraudes e/ou atos ilícitos (contrários às leis nacionais de trânsito) de modo a preservar o interesse comum, e constatado ato de má fé ou dolo, será cobrado o ressarcimento de todos os custos inerentes ao processo além da adoção das medidas judiciais cabíveis.

7.8- Em caso de dano parcial no veículo, o valor do reparo será definido pela análise técnica indicada pela Associação, ficando **desobrigada** a utilizar somente peças originais, exceto nos casos de veículos com até 10 anos de uso com base na data da nota fiscal.

7.9- A Cota de Participação nos custos de reparo será obrigatória para todos os Associado, independentemente da causa do ressarcimento.

7.10- A Cota de Participação **não é devida, exclusivamente para os casos de roubo/furto/perda total**, a todos os associados optantes pelo combo no Termo de Filiação.

7.11- A Cota de Participação do Associado no custo do evento será cobrada em dobro a partir do segundo evento ocorrido no período de 12 meses, a contar da data do primeiro evento ou da adesão.

7.12- No caso de substituição de placa, a Cota de Participação do Associado no custo do evento também será cobrada em dobro a partir do segundo evento ocorrido no período de 12 meses, a contar da data do primeiro evento ou da filiação; caso o veículo que tenha sido substituído já tenha sofrido evento.

7.13- Na ocorrência de mais de 01 (um) sinistro em período inferior a 12 (doze) meses é obrigatório ao Associado o pagamento de valor dobrado de Cota de Participação do associado. Neste caso, o Associado, poderá, ainda, ser excluído do quadro associativo caso represente grave prejuízo para os demais associados sua permanência.

CAPÍTULO VIII - DOS PROCEDIMENTOS EM CASOS DE FURTO OU ROUBO

8.1- No caso de furto ou roubo de veículo, o Associado deverá:

- a) Acionar a autoridade policial competente para fins de registro da ocorrência em até 24 horas após a ocorrência do sinistro;

- b) Havendo rastreador, acionar imediatamente a empresa de monitoramento.
- c) Registrar o aviso de Furto/Roubo na sede da Associação em no máximo 1 dia útil, apresentando toda documentação necessária, inerente ao andamento do processo, conforme constante em formulário específico.
- 8.2- É obrigação do Associado providenciar a regularização e liberação do veículo junto aos órgãos competentes em caso de recuperação do bem.
- 8.3- Não será de responsabilidade da Associação o pagamento de nenhum custo referente à diária (s) de estadia (s) do (s) veículo (s) em pátio (s) ou afins, após a recuperação do mesmo, dentre outras taxas cobradas pelos órgãos competentes.
- 8.4- Em caso de indenização em razão de furto/roubo em que não houve a recuperação do veículo, o Associado deverá apresentar os documentos descritos no Capítulo VI, item 6.1.3.
- 8.5- Em caso de dúvida fundada e justificável, fica facultada à Associação a solicitação de documentos complementares.
- 8.6- Caso o veículo seja financiado, consorciado ou arrendado deve ainda ser providenciada a liberação da financeira ou termo de liberação do bem (originais), com firma reconhecida das assinaturas, quando se tratar, respectivamente, de veículo financiado, consorciado ou arrendado. Em seguida deve ser providenciada nova consulta ao DETRAN, com apresentação de novo extrato e dos originais dos documentos que comprovem a quitação dos débitos junto ao aludido órgão e a financeira, se for o caso (baixa de gravame).
- 8.7- Nos casos de roubo/furto, em que houver a recuperação do veículo, a Associação cobrirá os reparos necessários, exceto os relativos a seus acessórios e avarias preexistentes constantes na vistoria prévia do veículo. Será cobrada do Associado a Cota de Participação, no percentual descrito na tabela anexa ao Termo de Filiação.
- 8.8- Será cobrada Cota de Participação no acionamento do sinistro em casos de roubo/furto, no percentual descrito na tabela anexa ao Termo de Filiação.
- 8.9- Nos casos de roubo/furto, em que não houver recuperação do veículo ou houver a recuperação do veículo e o mesmo for caracterizado perda total, o prazo para o ressarcimento será de **60 (sessenta) dias úteis** a contar da data de recebimento (protocolizados) de todos os documentos exigidos pela Associação no presente regulamento e quitação da Cota de Participação.
- 8.10- Nos casos de roubo/furto, em que houver a recuperação do veículo e o mesmo for caracterizado perda parcial, serão adotadas as regras dispostas neste regulamento, no Capítulo referente ao procedimento de indenização parcial/perda parcial.
- 8.11- A indenização integral não inclui acessórios e será realizada no prazo descrito no item 8.9 onde o Associado fará jus ao valor do bem conforme avaliação obtida junto a tabela FIPE (www.fipe.org.br) do dia do Termo de Filiação.

CAPÍTULO IX - DOS PROCEDIMENTOS EM CASOS DE PERDA TOTAL

- 9.1- Será declarada a perda total do veículo quando sua reparação atingir ou ultrapassar 70% (setenta por cento) do valor do veículo, na data do aviso do acidente, conforme avaliação feita pela Associação.
- 9.2- Será cobrada Cota de Participação no acionamento do sinistro em casos de perda total no percentual descrito na tabela anexa ao Termo de Filiação.
- 9.3- Neste caso o Associado fará jus ao valor do bem conforme avaliação obtida junto a tabela FIPE (www.fipe.org.br) do dia do Termo de Filiação.
- 9.4- No caso de perda total de veículo, o Associado deverá:
- a) Acionar a autoridade policial competente para fins de registro da ocorrência em até 24 horas após a ocorrência do sinistro;

- b) Registrar o aviso de sinistro na sede da Associação em no máximo 1 dia útil apresentando toda documentação necessária, inerente ao andamento do processo, conforme descrito no item 6.1.2.
- c) Não será de responsabilidade da Associação o pagamento de nenhum custo referente à diária (s) de estadia (s) do (s) veículo (s) em pátio (s) ou afins.

9.5- A indenização por perda total, não inclui acessórios.

9.6- Nos casos de perda total, em que não houver recuperação do veículo ou houver a recuperação do veículo e o mesmo for caracterizado perda total, o prazo para o ressarcimento será de **60 (sessenta) dias úteis** a contar da data de recebimento (protocolizados) de todos os documentos exigidos pela Associação no presente regulamento e quitação da Cota de Participação.

CAPÍTULO X - DA INDENIZAÇÃO E DOS REPAROS

10.1- Em casos de roubo ou furto (sem recuperação) ou perda total coberta por este regulamento, após a realização de todo o procedimento de cadastramento do sinistro e análise técnica do mesmo, a Associação ressarcirá o Associado no prazo máximo de **60 (sessenta) dias úteis** contados a partir da data de recebimento (protocolizados) de todos os documentos exigidos por este regulamento e os documentos complementares eventualmente solicitados pela Associação quando da regulação do sinistro, bem como da finalização da análise técnica e quitação da Cota de Participação.

10.2- Exclusivamente para associados que se identifiquem como mototaxi registrado no Termo de Filiação, em atenção a necessidade do bem para labor, em casos de roubo/furto/perda total coberta por este regulamento, após a realização de todo o procedimento de cadastramento do sinistro e análise técnica do mesmo, a Associação ressarcirá o Associado no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis** contados a partir da data de recebimento (protocolizados) de todos os documentos exigidos por este regulamento e os documentos complementares eventualmente solicitados pela Associação quando da regulação do sinistro, bem como da finalização da análise técnica e quitação da Cota de Participação (quando aplicada a filiação).

10.3- O Ressarcimento mencionado no item acima ocorrerá através do pagamento do valor do bem conforme avaliação obtida junto a tabela FIPE (www.fipe.org.br) do dia do Termo de Filiação.

10.4- Para fazer jus ao ressarcimento o veículo deve estar livre e desembaraçado de qualquer ônus, gravame, financiamento, restrição, consorcio, impedimentos, seja administrativo, judicial ou qualquer outro, e débitos junto ao Detran, tendo em vista que a Associação não se responsabiliza por débitos do Associado ou débitos do veículo cadastrado.

10.5- No caso do Associado que adquiriu o veículo com isenção de impostos e/ou taxas, o ressarcimento por roubo, furto ou perda total, ocorrerá com deságio de percentual equivalente ao da isenção, respeitando os prazos legais.

10.6- Veículos advindos de Leilão e/ou Recuperados, bem como veículos cujo valor de mercado é diferenciado em razão da utilização do veículo, terão os deságios abaixo:

- a) Vans e Equipamento de placa vermelha: Com capacidade em até 3,5 toneladas, com atuação em escola, transporte de executivos e transporte de carga, será ressarcido com 20% (vinte por cento) de deságio do valor constante na tabela FIPE (www.fipe.org.br) do dia do Termo de Filiação.
- b) Táxi e veículos de aluguel: Em caso de indenização total de veículos utilizados como taxi e/ou qualquer outro tipo de veículo de aluguel (veículos de autoescola, locadora de veículo, carroto e etc.) será ressarcido com 28% (vinte e oito por cento) de deságio do valor constante na tabela FIPE (www.fipe.org.br) do dia do Termo de Filiação.
- c) Veículos advindos de leilão e/ou recuperados ou com chassi remarcado: O ressarcimento será com 30% (trinta por cento) de deságio do valor constante na tabela FIPE (www.fipe.org.br) do dia do Termo de Filiação.
- d) Veículos com indicação de pequena monta: será ressarcido com 15% (quinze por cento) de deságio do valor constante na tabela FIPE (www.fipe.org.br) do dia do Termo de Filiação.
- e) Veículos com indicação de média monta: será ressarcido com 30% (trinta por cento) de deságio do valor constante na tabela FIPE (www.fipe.org.br) do dia do Termo de Filiação.
- f) Categorias especiais: tratam-se de veículos importados e/ou nacionais que são acometidos de depreciação superior à média de mercado auferida aos demais veículos, o que leva a dificuldade de contratação de seguro e proteção automotiva para esses veículos. Nos casos destes veículos haverá ressarcimento com 25% (vinte e cinco por cento) de deságio do valor constante na tabela FIPE (www.fipe.org.br) do dia do Termo de Filiação.

- 10.7- Na existência de impedimento judicial ou qualquer outro impedimento no veículo, o direito ao recebimento da indenização será suspenso até que seja resolvida de fato a pendência. Neste caso a Associação fica isenta de qualquer responsabilidade relativa ao fato pelo qual não deu causa, ficando isenta de quaisquer penalidades.
- 10.8- Em nenhuma hipótese a Associação irá ressarcir veículos de grande monta.
- 10.9- Caso o bem seja recuperado antes do ressarcimento, iniciar-se o prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a contar da data da entrega do bem a Associação, para a celebração dos reparos atinentes ao sinistro, caso seja recuperável.
- 10.10- No ato da adesão o Associado poderá optar pelas modalidades de benefícios adicionais (Proteção de Vidros, carro reserva e cobertura para terceiros, etc.) que serão pagos pelo Associado por meio de rateio diferenciado para cada benefício adicional, conforme tabela anexada ao Termo de Filiação.
- 10.11- Em caso de perda parcial, a Associação tem, a partir da entrega do veículo para reparo em uma das oficinas credenciadas, o prazo de 60 (sessenta) dias úteis, para entrega do veículo reparado ao Associado, podendo este prazo ser prorrogado de acordo com a extensão dos danos suportados pelo veículo do associado e necessidade de compras de peças em falta no mercado. Neste caso o Associado será formalmente informado da extensão do prazo, dos motivos e da data de entrega do bem reparado.
- 10.12- Os prazos constantes neste capítulo serão suspensos a partir do momento em que for solicitada documentação complementar aquelas já descritas nestes termos, em caso de dúvidas fundadas e justificáveis ou nos casos que forem instaurados inquéritos policiais, perícias ou sindicâncias para apuração as causas do acidente, do furto ou do roubo.
- 10.13- Em caso de falecimento do Associado fará jus ao ressarcimento apenas o seu espólio. Outrossim, quando o veículo cadastrado fizer parte do conjunto de bens de um espólio ou massa falida, o ressarcimento apenas será realizado em nome do espólio ou da massa falida, diretamente nos autos do processo judicial, ou mediante recibo com firma reconhecida por autenticidade assinada pelo inventariante ou síndico legalmente constituído e munido de comprovante legal.

CAPÍTULO XI - DOS VEÍCULOS E MONITORAMENTO

- 11.1- Em benefícios do coletivismo a Associação reserva-se o direito de somente aceitar a inclusão de determinados veículos indicados pelos Associados após análise de valor de mercado, podendo, ainda, com vista a aumentar a possibilidade de recuperação destes veículos, condicionar o cadastramento de determinados veículos a instalação de equipamentos rastreadores por empresas credenciadas da Associação, sendo o custo do serviço pago pelo Associado.
- 11.2- No caso de inadimplência, por parte do Associado, este não fará jus a qualquer ressarcimento, parcial ou total, descrito neste termo, e o serviço de monitoramento do veículo será imediatamente suspenso, não cabendo obrigação e/ou responsabilidade da empresa contratada em fornecer dados de localização do mesmo.
- 11.3- Na instalação do equipamento rastreador, o Associado se tornará fiel depositário do mesmo, e na hipótese de cancelar sua Filiação deverá promover com a devolução do equipamento no prazo improrrogável de 07 (sete) dias corridos, sob pena de ser obrigado ao pagamento do valor do equipamento que corresponde o mínimo de R\$ 700,00 (setecentos reais).
- 11.4- Caso a Associação solicite a instalação de rastreador, o veículo que for equipado com rastreador monitorado por empresa não credenciada pela Associação, não terá cobertura garantida em caso de roubo/furto sem recuperação.
- 11.5- Uma vez o equipamento instalado no veículo, o Associado que retirá-lo sem prévia autorização da Associação, terá automaticamente a sua cobertura contra furto/roubo suspensa, além de ser obrigado a arcar com as penalidades previstas no contrato entre a Associação e o fornecedor do equipamento.
- 11.6- No caso de obrigatoriedade de instalação do equipamento rastreador, a cobertura contra roubo/furto somente passará a vigorar após a instalação do mesmo por fornecedor credenciado da Associação.

CAPÍTULO XII - DA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO

- 12.1- A suspensão da cobertura deste Regimento ocorrerá, em caso de inadimplência, às 00:00 horas do dia seguinte ao vencimento do boleto, ressalvados os casos em que o vencimento ocorra em dia não útil bancário.
- 12.2- Caso o Associado pretenda cessar a suspensão da cobertura, deverá submeter seu veículo a nova vistoria mediante o pagamento das mensalidades em atraso.
- 12.3- Caso o Associado tenha o interesse em deixar o quadro associativo e/ou promover com o cancelamento da proteção automotiva para veículo cadastrado, deverá dirigir-se a sede da Associação e preencher requerimento de desligamento da associação e/ou cancelamento mediante protocolo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
- 12.4- Mesmo havendo o cancelamento, permanece o Associado responsável pelo pagamento dos valores que por ventura forem devidos em razão de rateios anteriores à data da efetivação do cancelamento, bem como permanecerá responsável pela devolução/retirada do equipamento rastreador.
- 12.5- Quando o Associado solicitar o cancelamento de proteção automotiva, a cobertura dos benefícios oferecidos será suspensa imediatamente no momento do protocolo do pedido de cancelamento na sede da Associação.
- 12.6- Caso o Associado tenha o interesse em tornar-se novamente Filiado a Associação deverá realizar novamente todos os procedimentos necessários para sua aprovação no quadro associativo.
- 12.7- Em caso de mora quando o bem cadastrado estiver em procedimento de reparo pela Associação, o Associado será informado para sanar a dívida, e caso não cumpra, o procedimento de conserto será suspenso, até a regularização dos débitos.
- 12.8- Caso o conserto do veículo esteja concluído, e o Associado estiver em mora, a Associação poderá retê-lo até o momento em que o debito for devidamente adimplido, acrescido de juros e multa, estado a Associação obrigada quanto ao zelo e guarda do objeto
- 12.9- A inadimplência superior a 60 (sessenta) dias ocasionará o cancelamento automático do cadastro do veículo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial por parte da Associação.
- 12.10- Após o cancelamento por inadimplência, caso o Associado tenha interesse em cadastrar novamente o mesmo veículo deverá realizar todo o procedimento de adesão, incluindo a realização de vistoria a suas expensas, bem como a quitação de eventuais débitos pendentes com a associação.
- 12.11- Tornar-se-á sem efeito os benefícios deste Regimento quando ocorrer:
- a) O não pagamento da mensalidade associativa dentro dos prazos previamente ajustados e estabelecidos neste regulamento;
 - b) Não cumprimento de qualquer regra estabelecida neste regulamento;
 - c) Falta de comunicação do evento ocorrido IMEDITAMENTE a Policia, através de Boletim de ocorrência e ao atendimento de Eventos da Associação em casos de acidente, furto/roubo no prazo máximo de até 24 horas após a ocorrência do evento danoso;
 - d) Falta de lavratura do Boletim de Ocorrência junto à competente Autoridade de Trânsito, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas) da ocorrência do sinistro;
 - e) Omissão ou inexactidão das informações passadas à Associação ou a seus serviços credenciados; f) Informações fraudulentas;
 - g) Fraudes e/ou atos contrários à lei;
 - h) Expor o veículo a atos imprudentes ou riscos desnecessários;

CAPÍTULO XIII - DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA

- 13.1- A integralidade das despesas da Associação e custos decorrentes dos benefícios concedidos aos Associados serão apurados mensalmente e rateados entre todos os Associados participantes no mês de referência.

- 13.2- A repartição dos prejuízos será feita pelo rateio do valor correspondente entre todos Associados, obedecendo ao índice do rateio do veículo, de acordo com o estabelecido na tabela de índice de rateio anexa ao Termo de Filiação.
- 13.3- A cobrança dos valores devidos pelo rateio e taxa administrativa será mensal por meio de boleto bancário endereçado ao Associado por correio, e-mail e SMS para o telefone Celular cadastrado. O Associado poderá, ainda, obter o boleto para pagamento na sede da Associação.
- 13.4- O boleto bancário mensal deverá ser pago no prazo ali previstos, sob pena de suspensão da proteção aqui descrita e da incidência de multa, juros e correção monetária conforme descrito no boleto, além de taxas com cobrança extrajudicial e/ou judicial onde serão acrescidos honorários advocatícios de 20%, sem prejuízo da inclusão dos dados dos associados juntos ao órgão de proteção ao crédito.
- 13.5- Caso a data de vencimento do boleto bancário não se trata de dia útil, o mesmo poderá ser liquidado impreterivelmente, sem acréscimos, até o primeiro dia útil subsequente.
- 13.6- Caso não seja efetuado o pagamento do boleto até a data do vencimento, a proteção aqui tratada ficará automaticamente suspensa e o veículo descoberto até a regularização do(s) débito(s) em aberto e da realização de nova vistoria, voltando a cobertura a vigorar a partir da nova vistoria e do pagamento dos valores em atraso.
- 13.7- O não recebimento do boleto bancário mensal não justifica o atraso no pagamento tampouco isenta o Associado das consequências do inadimplemento. É dever do Associado, caso não o receba o boleto bancário antes da data de vencimento, entrar em contato com a Associação, para a obtenção do boleto de pagamento.

CAPÍTULO XIV - DISPOSIÇÕES FINAIS

- 14.1- Com o ressarcimento a VALIANTUS ficará sub-rogada em todos os direitos e ações do associado contra aquele que por ato, fato ou omissão tenha causado os prejuízos ou para eles contribuído.
- 14.2- Em caso de danos irreparável (roubo/furto/perda total), caso o veículo seja recuperado após o acionamento do Associado, ou seja, após a quitação da cota de participação e entrega de toda a documentação necessária, acima descrita, em sendo o Associado comunicado, oficialmente ou não, a qualquer tempo, compromettesse a informar IMEDIATAMENTE a Associação, sob pena de incorrer em perdas e danos em decorrência de ação judicial apropriada;
- 14.3- O Associado declara para todos os fins que, em sendo resgatada/encontrada, a qualquer tempo, procederá com todos os tramites necessários a qualquer instituição, a exemplo da Polícia e Detran, para a liberação do bem e transferência de propriedade a Associação, ou de pessoa por ela indicada, sob pena de incorrer em perdas e danos em decorrência de ação judicial apropriada;
- 14.4- Serão consideradas válidas todas as comunicações encaminhadas para o endereço eletrônico ou físico constante do Termo de Filiação, sendo de responsabilidade do Associado, manter seus dados atualizados junto a VALIANTUS.
- 14.5- Fica eleita a comarca onde estiver localizada o escritório administrativo da VALIANTUS para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem relativas ao Regimento, afastando quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.
- 14.6- Para situações com veículos recuperados:
- a) Localizado o veículo, será o Associado imediatamente comunicado para que tome as providências necessárias, ficando o veículo sob sua responsabilidade assim como suspenso o direito a qualquer reembolso, a partir do momento da comunicação;
 - b) Recuperado o veículo após o ressarcimento, a Associação utilizará de procuração/autorização e/ou documento de transferência entregue à Associação quando da regulação do sinistro, com vistas a providenciar transferência de titularidade do bem e sua eventual liberação junto aos órgãos competentes, tendo, a Associação, todos os direitos sobre o veículo.
 - c) É dever do Associado providenciar a transferência do bem recuperado para a titularidade da Associação ou de quem ela indicar, livre e desembaraçado de quaisquer ônus;
 - d) Caso o Associado tenha sido indenizado, o bem ou o valor obtido com a venda do veículo recuperado será inteiramente da Associação. Neste caso a venda do bem recuperado será abatido do rateio daquele mês aos demais Associados;

14.7- É dever do Associado:

- a) Manter seus dados atualizados;
- b) Comunicar a alteração na forma de utilização do veículo;
- c) Pagar a mensalidade associativa em dia, sob pena de suspensão imediata da cobertura e cancelamento definitivo da Filiação;
- d) Manter o veículo em bom estado de conservação e em condições de segurança para o tráfego;
- e) Submeter o veículo à inspeção, anualmente e/ou quando solicitado pela Associação;
- f) Em casos de substituição de veículo ou transferência de titularidade do veículo protegido, o Associado deverá formalizar o procedimento junto à Associação e proceder à nova vistoria, em caso de substituição de veículo;
- g) Comunicar formalmente e imediatamente à Associação quando houver mudança nos seus dados cadastrais (endereço de e-mail e residencial e/ou comercial, telefone de contato, entre outros), alteração na utilização do veículo, alteração das características do veículo, reparos de defeitos apurados em vistoria do veículo, bem como quaisquer outras mudanças relativas ao veículo;
- h) Dar conhecimento imediato à Associação de qualquer citação, reclamação ou intimação relativa a qualquer evento com o veículo protegido;
- i) Com o recebimento de indenização integral, caberá ao associado sub-rogar à Associação, até o limite do valor indenizado, em todos os direitos e ações do Associado contra aquele que por ato, fato ou omissão tenha causado os prejuízos ou para eles contribuído.

14.8- A Associação poderá a qualquer momento decidir pela exclusão de qualquer Associado de seu quadro associativo, bem como ao descadastramento de veículos de seus associados, em decorrência de estudo ou parecer técnico que tenha identificado riscos e ou fatores determinantes que possam comprometer a sustentabilidade econômica e financeira da Associação.

14.9- Sempre que a Associação decidir pela exclusão de associado, tal fato deverá ser formalmente comunicado ao respectivo associado por meio de envio de Carta com Aviso de Recebimento.

14.10- É obrigatório o cumprimento por parte de todos os Associados dos termos constantes neste Regimento.

14.11- O presente Regimento poderá ser alterado na forma do Estatuto Social desta entidade, por meio de Assembleia Extraordinária e posterior registro no Cartório competente, estando a versão atual sempre disponível na sede da Associação.

14.12- É de plena responsabilidade do Associado manter-se informado sobre todas as comunicações encaminhadas pela Associação sobre alteração do Regimento e demais normas atinentes a relação associativa aqui prevista.

14.13- Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos na forma da Lei vigente sobre a matéria.

Esta edição do Regimento da VALIANTUS anula por completo o conteúdo das edições anteriores, sendo reconhecido pela ASSOCIAÇÃO e seus associados apenas o conteúdo desta versão.